



Envios Ok

Términos y Condiciones de Uso – Envios Ok

Última actualización: 01 de julio del 2024.

Los presentes términos y condiciones (en adelante, los “Términos y Condiciones”) constituyen el acuerdo de voluntades vinculante entre Comercializadora Xperta Mexico (referida para efectos de los Términos y Condiciones, indistintamente como “Envios Ok”), y la persona, nacional o extranjera, que ingrese a la Página Web en la que se prestan los servicios objetos del presente instrumento y/o todo aquel que contrate o haga uso de dichos servicios (en adelante, referido en lo individual como el “Usuario”, y en conjunto con Envios Ok, las “Partes”).

Los presentes Términos y Condiciones son aplicables a los servicios prestados por Envios Ok a través de la plataforma web accesible mediante la siguiente dirección URL: <https://envios-ok.com/>, o cualquier otra que en un futuro la sustituya (en adelante, referida indistintamente como el “Sistema” o “Envios Ok”), conforme a los términos aquí establecidos, los cuales podrán ser modificados de tiempo en tiempo, a discreción de Envios Ok.

Las Partes se obligan de conformidad con las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. El presente instrumento tiene por objeto regular el uso del Sistema por parte del Usuario, así como los términos y condiciones aplicables a los Servicios prestados por Envios Ok a través del referido Sistema. Salvo que se exprese lo contrario, estos Términos y Condiciones serán aplicables a todas las aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, páginas web, sitios, plataformas digitales, herramientas, y demás medios o canales de comunicación que pertenezcan, o sean controlados por Envios Ok, y que éste identifique o refiera como parte integrante del Sistema, así como a todo el



contenido, información y/o materiales que Envios Ok produzca, publique o ponga a disposición del Usuario o del público en general, en relación con el Sistema.

Segunda. Definiciones. A reserva de que expresamente se señale algo distinto, los términos inicializados con mayúscula, ya sean utilizados en masculino o femenino, singular o plural, tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en la presente Cláusula, o el significado que a los mismos se les atribuya una vez que dichos términos sean referidos entre comillas, entre los cuales se incluye, de manera enunciativa mas no limitativa los que a continuación se mencionan:

“Compra” o “Transacción”: cada una de las operaciones de adquisición por parte del Usuario de Guías de Envío y/o de los Servicios prestados a través del Sistema, la cual se entenderá consumada, aceptada, perfeccionada y vinculante mediante la aceptación del Usuario de los términos de dicha operación, ya sea, de manera enunciativa mas no limitativa: (i) al presionar el botón de “Pagar ahora”, “Finalizar”, “Finalizar la Compra”, “Aceptar”, “Comprar”, “Recarga” o cualquier otro similar a través del cual el Usuario manifieste su consentimiento en el Sistema para realizar la Compra; (ii) mediante el consentimiento otorgado por el Usuario a realizar la Compra a través de mecanismos de comunicación electrónica, tecnológicos, visuales, de comunicación remota y/o de manera verbal, escrita, signos inequívocos o mediante la emisión de órdenes de compra; (iii) mediante la aceptación del Usuario a los términos de la Compra a través de correo electrónico, vía telefónica y/o a través de cualesquiera Mensajes de Datos (conforme se define dicho término en el Código de Comercio de México).

“Cuenta” o “Perfil” del Usuario: es la cuenta personal e intransferible que Envios Ok, en caso de que el Usuario complete el procedimiento de registro, provee al Usuario para acceder al Sistema, conforme a los Términos y Condiciones.

“Destinatario”: la persona señalada por el Usuario como receptor de los envíos que la Paquetería llevará a cabo a partir de la contratación de los Servicios objeto de estos Términos y Condiciones.



“Legislación Aplicable”: las leyes, reglamentos, disposiciones, y/o demás normatividad que se encuentre vigente y que sea aplicable a la prestación de los Servicios en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

“Paquetería”: los prestadores de servicios de mensajería y paquetería responsables de los envíos de paquetes, documentos, y/o mercancías del Usuario, los cuales se contratan a través del Sistema.

“Servicios”: los servicios objeto de estos Términos y Condiciones, los cuales se prestan a través de Envios Ok, consistentes en el acceso a una plataforma a través de la cual, de forma enunciativa mas no limitativa, el Usuario puede llevar a cabo las acciones referidas en la Cláusula Cuarta.

“Terceros”: cualquier persona, sea física o moral, nacional o extranjera, distinta de Envios Ok y del Usuario, que se relacione, ya sea de manera directa o indirecta, con los Servicios objeto de estos Términos y Condiciones.

“Usuario”: la persona, nacional de los Estados Unidos Mexicanos, o extranjera, que ingrese a Envios Ok y/o todo aquel que contrate o haga uso de los Servicios de Envios Ok.

Tercera. Aceptación. El Usuario declara expresamente ser una persona física mayor de edad con plena capacidad para obligarse de conformidad con los presentes Términos y Condiciones; en caso contrario, el Usuario deberá abstenerse de hacer uso del Sistema, salvo que cuente con la autorización expresa y supervisión de quien legalmente tenga a su cargo la tutela del Usuario, quien se obligará en lo personal como si dicha persona fuera el Usuario, conforme a estos Términos y Condiciones.



Adicionalmente, tratándose del caso en que el Usuario utilice el Sistema en nombre y representación de una persona moral, este declara lo siguiente: (i) que su representada es una entidad jurídica legalmente constituida cuyo objeto social permite la contratación de los Servicios objeto de este instrumento; (ii) que su representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Servicio de Administración Tributaria (SAT); (iii) que cuenta con los poderes y facultades bastantes y suficientes para obligar a su representada conforme al presente instrumento, los cuales no le han sido revocados o limitados a la fecha en que el Usuario haga uso de los Servicios; (iv) que el uso de Envios Ok por parte del Usuario no contraviene en forma alguna ninguna disposición legal contenida en los estatutos sociales, y/o cualesquiera contrato, convenio, asamblea, o resoluciones adoptadas por su representada.

Al momento de hacer uso del Sistema y/o cualquiera de los servicios que se prestan a través del mismo, el Usuario acepta y reconoce que ha leído y comprende en su totalidad el contenido de los presentes Términos y Condiciones, y manifiesta su conformidad con el contenido de los mismos. De igual forma, se compromete el Usuario a hacer uso de los Servicios a través de los procedimientos y funcionalidades del Sistema.

En caso de que el Usuario esté en desacuerdo con cualquiera de las disposiciones aquí establecidas, deberá abstenerse de hacer uso del Sistema, así como de contratar cualquiera de los Servicios que se prestan a través del mismo. Envios Ok se reserva en todo momento el derecho a, en cualquier momento y por cualquier razón, modificar y/o renovar los presentes Términos y Condiciones de manera unilateral y sin necesidad de previo aviso. Considerando lo anterior, el uso continuado que haga el Usuario del Sistema cualquiera de los servicios que se prestan a través de ella, se tomará como manifestación de su consentimiento y aprobación a dichas modificaciones y/o renovaciones que, en su caso, tengan lugar en el futuro. Envios Ok se compromete a, en la medida de lo posible, mantener actualizado en su Página Web la versión más reciente de los Términos y Condiciones del Sistema y a llevar a cabo esfuerzos razonables para informarle respecto de los cambios y/o renovaciones que, en su caso, se efectúen a los



misimos. Si en algún momento el Usuario estuviere en desacuerdo con lo establecido en los Términos y Condiciones publicados, deberá de inmediato abstenerse de continuar utilizando el Sistema así como deberá dejar de beneficiarse de los Servicios prestados a través del mismo. Sin perjuicio de lo establecido en la presente Cláusula, Envios Ok podrá solicitar mediante diversas formas que el Usuario manifieste su consentimiento respecto del contenido de estos Términos y Condiciones, tales como la aceptación de los mismos previo a que el Usuario acceda al Sistema.

De conformidad con los presentes Términos y Condiciones, Envios Ok podrá, en cualquier momento y por cualquier motivo, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de una resolución judicial en tal sentido, y sin formalidad extrajudicial alguna, dar por terminado cualquier tipo de relación que existiera con el Usuario, y negarse a continuar prestando servicio alguno a favor del Usuario, e incluso tomar las medidas necesarias para negar el acceso del Usuario a los Servicios, procediendo conforme a lo establecido en los presentes Términos y Condiciones.

Para la interpretación de cualquiera de las disposiciones contenidas en estos Términos y Condiciones, el Usuario acepta que Envios Ok tendrá la facultad exclusiva de interpretar los mismos y, a su entera discreción, determinar la manera en que se procederá respecto del caso que se trate.

Cuarta. Servicios. A través de Envios Ok, el Usuario podrá, de forma enunciativa mas no limitativa: (i) Adquirir guías electrónicas de envío (las “Guías”) para efecto de adquirir los servicios de mensajería por parte de Paqueterías; (ii) Consultar, visualizar, comparar, y/o acceder a información relevante para efecto de que el Usuario seleccione, y en su caso, contrate, servicios de mensajería por parte de Paqueterías, conforme a las necesidades del Usuario; así como, (iii) hacer uso de las demás herramientas y/o funcionalidades que el Sistema ponga a disposición del Usuario, conforme a los presentes Términos y Condiciones.



El Usuario reconoce y acepta que hará uso del Sistema “as is”(“tal cual”), en las condiciones, organización, versión, distribución, y con las funcionalidades con las que el mismo se encuentre al momento de que el Usuario acceda al mismo. De igual manera, el Usuario reconoce que el acceso al Sistema no genera obligación alguna a cargo de Envios Ok de prestar, o continuar prestando, algún servicio, o modalidad del servicio, en particular, reservándose Envios Ok en todo momento el derecho de modificar, extender, reducir, o de cualquier otra manera variar el alcance de los Servicios.

Sin perjuicio de las demás disposiciones de los presentes Términos y Condiciones, los Servicios prestados por Envios Ok se regirán conforme a lo siguiente:

A) Intermediación. Envios Ok actúa como intermediario entre el Usuario y la Paquetería, por lo que el alcance de los Servicios prestados por Envios Ok concluye precisamente en el momento en que el Usuario adquiere cualquier Guía de Envío, o servicios de mensajería por parte de la Paquetería. Conforme a lo anterior, el Usuario reconoce y acepta expresamente que Envios Ok y las Paqueterías son entidades independientes.

B) Aplicabilidad de términos de la Paquetería. El Usuario reconoce expresamente que, al momento en que adquiera cualquier Guía de Envío, y/o de cualquier manera a través del Sistema contrate servicios de las Paqueterías, serán aplicables en automático los términos y condiciones que cada Paquetería establezca para la prestación de sus servicios; Envios Ok no cuenta con control, participación, incidencia, o poder de decisión alguno, respecto de ninguno de los términos y condiciones que las Paqueterías establecen para la prestación de sus servicios. Por tanto, el Usuario deberá consultar los términos y condiciones de la Paquetería de que se trate, para efecto de conocer a cabalidad las disposiciones a las que se encuentra sujeto su envío.

Todas las condiciones, restricciones, características, prohibiciones, y/o limitantes aplicables a los envíos que el Usuario contrate, serán en todo momento determinados por la Paquetería; entre otras, las condiciones que serán establecidas a discreción de la Paquetería, de manera enunciativa más no limitativa, se encuentran las siguientes: (i) dimensiones máximas; (ii) peso máximo; (iii) cargos por



sobrepeso, así como cualquier otro cargo o monto a pagar por el Usuario a la Paquetería; (iv) bienes cuyo envío se prohíbe; (v) tiempos de entrega, y/o, en caso de ser aplicable, de recolección, de la mercancía y/o bienes objeto del envío que el Usuario contrate con la Paquetería; y, (v) las demás que la Paquetería de que se trate establezca en los términos y condiciones aplicables a sus servicios.

C) Reclamos y seguros. Envios Ok no otorga por sí ninguna garantía legal, fianza, y/o seguro respecto de los Servicios que ofrece. Sin perjuicio de lo anterior, es posible que la Guía de Envío adquirida por el Usuario esté cubierta por alguna garantía o seguro ofrecido y cubierto a entera responsabilidad de la Paquetería, siempre y cuando así sea aplicable conforme a los términos y condiciones de la Paquetería correspondiente. Cualquier seguro de Paquetería que, en su caso, sea aplicable, deberá ser reclamado por el Usuario directamente ante la Paquetería a través del medio o canal de comunicación que la Paquetería ofrezca.

Las Partes expresamente acuerdan que Envios Ok, respecto de los reclamos que el Usuario desee efectuar ante la Paquetería, en ningún caso será responsable del fallo o resultado de la queja o reclamo que se presente ante la Paquetería y queda expresamente pactado entre las Partes que Envios Ok no tendrá obligación alguna de participar en el procedimiento de queja o reclamación que el Usuario decida iniciar.

D) Usuario Final. El Usuario reconoce ser el beneficiario final de los Servicios, tanto los prestados por Envios Ok, como los que a su vez prestan las Paqueterías, por lo que únicamente hará uso de estos de manera personal. Queda estrictamente prohibido para el Usuario cualquier tipo de reventa, subcontratación, y/o cualquier forma de ofrecimiento no autorizado a favor de Terceros, de los Servicios de Envios Ok y/o de las Paqueterías.

E) Uso Lícito. El Usuario se obliga expresamente a únicamente contratar los Servicios para fines lícitos, conforme a la Legislación Aplicable. En caso de contravención a lo anterior, además de liberar a Envios Ok de cualquier tipo de responsabilidad relacionada, el Usuario deberá sacar, a su coste, a Envios Ok en paz y a salvo de cualquier reclamación, juicio, o acción legal que se presente en contra de Envios Ok,



así como deberá el Usuario pagar a Envios Ok los daños y perjuicios que en su caso ocasione derivado del uso ilícito que haga de los Servicios. Asimismo, queda expresamente establecido que Envios Ok no será responsable, en ningún caso, por cualquier situación relacionada con el uso que el Usuario haga del Sistema y/o de los Servicios para fines ilícitos de conformidad con la Legislación Aplicable.

F) Idoneidad de la Información. Toda la información que el Usuario ingrese en el Sistema deberá ser precisa, verídica, completa, e idónea para los fines de los Servicios, así como de los servicios prestados por la Paquetería. Entre la información que el Usuario ingresará al Sistema, se incluye, enunciativamente, toda aquella relacionada con: el objeto del envío a realizar, los datos de identificación y/o de contacto del Usuario, los datos de identificación y/o de contacto del Destinatario; la información de las direcciones de recolección, en caso de ser aplicable, y/o de entrega del envío del Usuario.

El Usuario reconoce expresamente que cualquier aspecto de la información que ingrese al Sistema, que no cumpla con los requisitos establecidos en el presente inciso, podrá dar como resultado, de manera enunciativa más no limitativa: (i) la rescisión automática de los Servicios; (ii) la prestación incorrecta de los servicios por parte de la Paquetería; (iii) daños, pérdidas, y/o perjuicios ocasionados a los bienes entregados a la Paquetería, los cuales no serán reclamables; (iv) incurrir en costos y/o conceptos de contraprestación adicionales, tales como cargos por sobrepeso o por exceso de medidas, a pagar, según sea aplicable, a Envios Ok o a la Paquetería;

G) Cancelación de Guía de Envío. En la plataforma de Envios Ok no es posible cancelar una Guía de Envío comprada, deberá contactarse a través de nuestros canales de comunicación para solicitar la cancelación siempre y cuando se haga dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que fue hecha la Compra de la Guía de Envío. Transcurridas las 72 (setenta y dos) horas antes referidas, ya no será válida la cancelación de la Guía de Envío en cuestión, sin responsabilidad alguna para Envios Ok.



En caso de cancelación de alguna Guía de Envío, el monto pagado por la Compra de dicha Guía de Envío se reembolsará al Usuario mediante la acreditación de saldo a favor en su Cuenta de Envios Ok, utilizable para Compras subsecuentes. En ningún caso el reembolso de la cantidad pagada por la Compra de la Guía de Envío cancelada se hará en efectivo o mediante cualquier otra forma de pago distinta a la establecida expresamente en este inciso.

Quinta. Cuenta del Usuario. En caso de que el Usuario decida llevar a cabo el proceso de registro que Envios Ok ponga a su disposición, para efecto de acceder y/o hacer uso del Sistema, Envios Ok proveerá al Usuario una Cuenta personal e intransferible a la cual podrá acceder mediante la contraseña que el mismo Usuario determinará y la dirección de correo electrónico que el Usuario señale para tal efecto.

Respecto de su Cuenta, el Usuario está de acuerdo y se obliga a lo siguiente: (i) guardar su contraseña de acceso de manera segura y confidencial; (ii) no permitir que terceros hagan uso de su Cuenta sin su autorización; (iii) negarse a usar la Cuenta de otro Usuario; (iv) negarse y abstenerse de vender, comprar, arrendar, intercambiar o transferir su Cuenta, o la Cuenta de otro Usuario, a cualquier tercera parte; (v) negarse y abstenerse de cobrar a cualquier tercero por acceder al Sistema.

Sexta. Vigencia. Los presentes Términos y Condiciones se encontrarán vigentes en todo momento en que el Usuario acceda y/o haga uso de los Servicios de Envios Ok, sin perjuicio del derecho de Envios Ok de variarlos en cualquier momento, y/o de dar por terminada la prestación de los Servicios en cualquier momento.

Séptima. Contraprestación. El Usuario pagará a Envios Ok por los Servicios una contraprestación económica (en lo sucesivo, la “Contraprestación”), conforme a las tarifas y/o modalidades del Servicio que Envios Ok publique en el Sistema, o conforme al monto que Envios Ok le comunique al Usuario, una vez efectuada la cotización del Servicio requerido por el Usuario, según sea el caso.



Sin perjuicio de lo anterior, lo establecido en la presente Cláusula no limitará el derecho de las Partes de acordar condiciones de contratación y/o de Contraprestación a pagar por los Servicios, conforme a las necesidades específicas del Usuario; tratándose del caso establecido en el presente párrafo, la Contraprestación aplicable será la que las Partes hayan acordado, toda vez que el Usuario haya aceptado la cotización y/o propuesta económica que, en su caso, Envios Ok le haya ofrecido.

De igual forma Envios Ok se reserva en todo momento el derecho para, a su entera discreción y sin necesidad de notificar previamente al Usuario, variar las tarifas y/o modalidades del Servicio.

La Contraprestación a pagar por los Servicios se regirá de la siguiente manera:

A) Monto a pagar. La Contraprestación a pagar será determinada previo a la Compra y/o contratación de cualquier Servicio. Una vez aceptada la contratación del Servicio, el Usuario quedará obligado a pagar la Contraprestación correspondiente.

B) Plazo de pago. La Contraprestación será pagada por el Usuario de forma anticipada a la prestación de los Servicios por parte de Envios Ok, al momento de realizar la Compra. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que Envios Ok preste al Usuario cualquier Servicio, previo a que el pago correspondiente por parte del Usuario sea efectivamente liberado a favor de Envios Ok, se considerará que el plazo de pago para dicho pago será de máximo 3 (Tres) días naturales, contados a partir de la Compra y/o contratación del Servicio, sin derecho a prórroga, y pudiendo Envios Ok reclamar Intereses Moratorios respecto del pago de que se trate, toda vez que el plazo de pago en cuestión haya vencido. El plazo de pago referido en el presente inciso igualmente será aplicable para el caso de que cualquier pago del Usuario sea rechazado o, por cualquier otra razón imputable al Usuario, no pudiera ser liberado a favor de Envios Ok.

C) Política de Reembolsos. Salvo que Envios Ok determine lo contrario, ninguna cantidad que sea pagada por el Usuario respecto de la Contraprestación será reembolsada.



D) Facturación. A solicitud del Usuario, Envios Ok emitirá las facturas correspondientes respecto de los conceptos de Contraprestación aplicables, dichas facturas contendrán los requisitos legales y fiscales vigentes, presentes y/o futuros, conforme a las disposiciones legales aplicables en materia fiscal en los Estados Unidos Mexicanos. Todas las cantidades contenidas en las facturas que Envios Ok haga llegar al Usuario serán adicionadas con el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como con cualquier otro impuesto o gravamen que resulte aplicable conforme a la legislación tributaria vigente, presente o futura.

E) Forma y Lugar de Pago. Sujeto a las disposiciones que Envios Ok determine para tal efecto, el Usuario pagará a Envios Ok la Contraprestación que corresponda a través del mecanismo de pago que las Partes acuerden al momento de la contratación de los Servicios. En caso de omisión de la forma de pago, el Usuario pagará a Envios Ok la Contraprestación mediante transferencia electrónica de fondos libres y disponibles el mismo día en la cuenta bancaria de Envios Ok que para tal efecto le indique al Usuario.

A discreción de Envios Ok, los pagos a realizar por el Usuario podrán ser procesados a través de un proveedor externo de servicios de pago, por lo que cualquier tipo de cargo, comisión, o concepto adicional de contraprestación aplicable por dicho Tercero, será de la entera responsabilidad de pago del Usuario, por lo que las Partes aceptan expresamente que Envios Ok, por ningún motivo responderá o reembolsará de forma alguna al Usuario por los cargos aplicados por el Tercero que Envios Ok elija para procesar pagos de Servicios prestados a través del Sistema.

Toda Contraprestación será pagada en Pesos Mexicanos, Moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos. Todos los pagos efectuados por el Usuario deberán hacerse en su totalidad, sin retención alguna, bajo ningún concepto, salvo aquellos que, en su caso, sean exigibles de conformidad con la Legislación Aplicable. Cualquier pago que, de común acuerdo entre las Partes, haga el Usuario a Envios Ok en divisa distinta a los Pesos Mexicanos, Moneda Nacional, se solventará conforme al tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en territorio nacional, que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha en que se realice dicho pago.



F) Impago. En caso de incumplimiento de pago de cualesquiera conceptos de Contraprestación, Envios Ok podrá suspender automáticamente los Servicios hasta en tanto el Usuario liquide el saldo pendiente de la Contraprestación aplicable. La Contraprestación aplicable al Servicio contratado será pagada independientemente de: (i) el incumplimiento en que hubiera incurrido la Paquetería, así como cualquier otro Tercero relacionado con los Servicios; (ii) la interrupción temporal del Servicio y/o el Sistema; o, (iii) la suspensión temporal o definitiva del acceso al Sistema por la violación por parte del Usuario a los presentes Términos y Condiciones.

G) Rescisión por impago. En el caso de rescisión de la prestación de los Servicios por falta de pago, el Usuario deberá liquidar a Envios Ok: (i) todas y cada una de las cantidades debidas al momento de la rescisión, por concepto de Servicios prestados; (ii) los intereses moratorios que se devenguen hasta la fecha en que se liquiden efectivamente las cantidades adeudadas al momento de la rescisión; (iii) los demás gastos que Envios Ok haya efectuado o tenga que efectuar para efectos de cobranza de las cantidades vencidas, y demás cuestiones relacionadas con la rescisión de los Servicios, incluyendo, de forma enunciativa, mas no limitativa, gastos notariales, de servicios legales, y costos operativos que deriven de la rescisión del presente instrumento. Las cantidades referidas en el presente párrafo deberán ser pagadas por el Usuario en un plazo no mayor a 5 (Cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación de la rescisión.

H) Intereses moratorios. El impago por parte del Usuario de cualquier concepto de Contraprestación, o cantidad debida conforme a lo dispuesto en el presente instrumento, causará automáticamente, sin necesidad de declaración judicial o extrajudicial al respecto, respecto de cada pago vencido por separado, una tasa de interés moratorio computada por día calendario de retraso sobre las sumas vencidas y no pagadas, desde el día inmediato siguiente a su vencimiento, y hasta el día en que dicha cantidad quede total y completamente pagada; dichos intereses moratorios se calcularán con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIEE) a 28 (Veintiocho) días que publique el Banco de México en la fecha de liquidación del adeudo (los “Intereses Moratorios”).



I) Vigencia de Cobro. En caso de que, de manera errónea, se omita en alguna factura enviada al Usuario algún concepto de Contraprestación relativo a algún Servicio prestado, o en caso de que la Contraprestación cobrada no sea la correcta, Envios Ok mantendrá el derecho a cobrar el monto o concepto faltante de que se trate y que haya sido omitido, los cuales se verán reflejados en una factura posterior enviada al Usuario.

J) Cobro de Terceros. Los Servicios serán pagados exclusivamente a Envios Ok, por lo que el Usuario deberá abstenerse de hacer pago alguno, específicamente respecto de los Servicios, a favor de cualquier Tercero. Los pagos que el Usuario decida realizar, en contravención a lo anterior, serán de su entera responsabilidad, y de ninguna manera extinguirán el derecho de cobro de Envios Ok por los Servicios contratados a través del Sistema.

Octava. Seguridad de la Información. El Usuario reconoce que, derivado de la naturaleza de los Servicios prestados, tratándose de Servicios prestados en línea a través de Internet, existen diversos riesgos tecnológicos, cibernéticos, y de seguridad de la información, inherentes a las actividades realizadas en línea. Por tanto, el Usuario se obliga a tomar medidas de seguridad y de precaución adicionales a las ofrecidas por el Sistema. Considerando lo establecido en la presente cláusula, el Usuario reconoce y acepta expresamente que al entregar cualquier información a Envios Ok, asume el riesgo que dicha entrega representa, por lo que a partir de este momento libera a Envios Ok de cualquier responsabilidad, de cualquier naturaleza, en relación con la integridad y seguridad de la información y/o documentación que decida voluntariamente entregar a Envios Ok para efecto de la prestación de los Servicios objeto de este instrumento.

Novena. Uso y Acceso al Sistema. El Usuario se obliga en todo momento a hacer uso del Sistema conforme a lo establecido en los presentes Términos y Condiciones, únicamente para fines lícitos y en estricto apego a la Legislación Aplicable. Considerando lo anterior, el Usuario reconoce y acepta expresamente que será el único responsable del uso que haga del Sistema, así como de cualquier actividad que registre su Cuenta, por lo que el Usuario a partir de este momento otorga a Envios Ok la más amplia liberación de responsabilidad que conforme a derecho proceda por el uso que haga del



Sistema. El Usuario acepta y reconoce que para hacer uso del Sistema deberá, de manera enunciativa más no limitativa, bajo su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad:

A) Contar con un equipo de cómputo o dispositivo móvil con acceso a Internet que le permita consultar páginas web a través de un navegador compatible con los requisitos del Sistema. El Usuario reconoce que es posible que se apliquen tarifas de datos de red de su móvil y tarifas de mensajería, así como otro tipo de tasas si accede o utiliza los servicios de un dispositivo inalámbrico habilitado.

B) Llevar a cabo el mantenimiento preventivo y actualizaciones del hardware o dispositivos compatibles necesarios para acceder y utilizar el Sistema y los Servicios que se ofrecen a través del mismo. Envios Ok no garantiza que los Servicios o cualquier parte de los mismos, funcionen en cualquier hardware o dispositivos en particular. Además, los Servicios pueden estar sujetos a averías y retrasos inherentes al uso de Internet y las comunicaciones electrónicas.

Décima. Límite de Responsabilidad. Envios Ok no será en ningún momento responsable, bajo ningún título, ante el Usuario, ni ante ningún Tercero afectado, por el uso que el Usuario haga del Sistema y/o de los Servicios. En ningún caso Envios Ok será responsable de daño o perjuicio alguno, incluyendo, sin límite, lucro cesante, cualquier tipo de daños, pérdidas, o gastos, sean estos directos, indirectos, inherentes o consecuenciales, costas, o cualquier otra responsabilidad de cualquier naturaleza, que surja o pudiera surgir derivado de la prestación de los Servicios y/o el uso del Sistema. De forma enunciativa mas no limitativa, Envios Ok no será responsable de forma alguna respecto de cualquiera de los siguientes supuestos:

A) El uso del Sistema, la disponibilidad del mismo, o la continuidad del funcionamiento del Servicio.

B) La imposibilidad de uso, falla de rendimiento, error, omisión, interrupción, defecto, demora en la operación, transmisión, y/o falla del Sistema.

C) El no cumplimiento de la expectativa de utilidad que el Usuario hubiere podido atribuirle al Sistema y/o a los Servicios prestados a través del mismo.



- D) Cualquier situación, directa o indirectamente, relacionada con los servicios prestados por la Paquetería, entre las cuales se incluyen, de manera enunciativa más no limitativa: los servicios de mensajería y paquetería prestados por la Paquetería; las Guías de Envío; las condiciones que la Paquetería establezca respecto de sus servicios, incluyendo cualquier restricción, prohibición, y/o limitante relacionada con las dimensiones y/o peso máximo de los envíos, cualquier tipo de cargo adicional por sobrepeso, o similares, los tiempos de entrega y/o, en su caso, recolección de envíos, así como las demás que la Paquetería establezca en sus propios términos y condiciones.
- E) Del uso que el Usuario haga de las Guías de Envío compradas en el Sistema así como de los Servicios prestados a través del Sistema, incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, cualesquiera fines ilícitos en que el Usuario incurra.
- F) De ninguna obligación contraída por el Usuario ante Terceros o con otros Usuarios de Envios Ok.
- G) Cualquier decisión, acción u omisión que el Usuario decida realizar a partir de la información consultada a través del Sistema. Respecto de este punto, el Usuario reconoce que ninguna parte de la información que sea visualizada en el Sistema deberá ser tomada como una opinión, consulta, y/o recomendación profesional respecto de los Servicios prestados por Envios Ok, así como respecto de los servicios prestados por las Paqueterías.
- H) Cualquier situación, directa o indirectamente, relacionada con la cancelación de la Cuenta del Usuario, y/o la rescisión de la relación con el mismo, derivado del incumplimiento, por parte del Usuario, de cualquiera de las disposiciones contenidas en los presentes Términos y Condiciones.
- I) Los demás supuestos en que expresamente ese establezca que Envios Ok no será responsable, conforme a los presentes Términos y Condiciones, y/o conforme al contenido de cualquier otro lineamiento, manual, guía, directriz, reglamento, política, o instrumento similar que Envios Ok emita, o que le sea informado al Usuario durante el uso que haga del Sistema, todos los cuales se considerarán parte integrante de estos Términos y Condiciones, a partir del momento en que sean emitidos por Envios Ok.



J) Daños, perjuicios, pérdidas, y/o cualquiera otra afectación que el Usuario, o cualquier Tercero sufra derivado del uso que el Usuario haga del Sistema y/o de los Servicios materia de los presentes Términos y Condiciones.

Lo previsto en la presente cláusula continuará vigente independientemente de la vigencia y terminación de la prestación del Servicio.

Décima Primera. Indemnización. Desde el momento en que el Usuario decide usar y acceder al Sistema, el Usuario, así como cualquier Tercero que haga uso de la Cuenta del Usuario, en automático otorga a Envios Ok el más amplio deslinde de responsabilidad que en derecho proceda, por cualquier circunstancia o situación relacionada con el uso del Sistema y los Servicios prestados. De igual forma, el Usuario, y cualquier otro Tercero que haga uso de la Cuenta del Usuario, se comprometen a defender, salvaguardar los intereses, a sacar en paz y a salvo, y a indemnizar a Envios Ok, incluyendo conjunta e individualmente a sus funcionarios, directores, empleados, accionistas, socios, ejecutivos, comisionistas, y agentes, respecto de cualquier reclamo, demanda, o acción que se llegara a entablar en su contra derivado de lo anterior.

Décima Segunda. Propiedad Intelectual. El Usuario, así como las demás personas físicas o morales que guarden relación con el Usuario, ya sea por sí o a través de otras personas físicas o morales, incluyendo de forma enunciativa, más no limitativa, sociedades de las cuales sean parte, independientemente del carácter que ostenten en ellas (en lo sucesivo, para efectos de la presente Cláusula, conjuntamente los anteriores, “Terceros Relacionados”), no podrá por ningún motivo copiar o intentar copiar, mejorar o revertir la ingeniería (reverse engineering) del Sistema, ni podrá desarrollar o intentar desarrollar cualquier producto que compita con los Servicios que presta Envios Ok, con el Sistema y/o con la tecnología utilizada por Envios Ok. Asimismo, el Usuario se obliga a no modificar ni alterar ningún componente técnico y/o tecnológico relacionado con los Servicios y/o el Sistema. De igual manera, ninguna de las disposiciones establecidas en el presente instrumento se entenderá como una



obligación a cargo de Envios Ok de permitir al Usuario acceder o modificar de forma alguna el código fuente, o cualquier aspecto similar relacionado con el Sistema.

El Usuario y demás Terceros Relacionados reconocerán en todo momento que el Sistema es de la exclusiva propiedad de Envios Ok, quien se reserva todos y cada uno de los derechos de autor, y demás derechos, sean patrimoniales o morales, respecto del Sistema.

Las disposiciones establecidas en la presente cláusula subsistirán durante la vigencia de la relación entre las Partes y hasta por un plazo mínimo de 5 (Cinco) años contados a partir de la terminación de la misma. En caso de violación a lo manifestado en la presente cláusula, el Usuario se obliga a pagar a Envios Ok todo tipo de daño y perjuicio, incluyendo los de carácter moral, que al efecto le ocasione.

Décima Tercera. Rescisión. De manera enunciativa, serán causas de rescisión de los Servicios las que a continuación se mencionan, mediante aviso dirigido a la Parte que, en su caso, haya incurrido en la causal de rescisión aplicable, sin necesidad de resolución judicial y sin responsabilidad alguna para la Parte que notifica la rescisión:

- A) En caso de que alguno de los empleados o personal de las Partes, ya sea propio y/o subcontractados, así como cualquier otro dependiente o funcionario, demande laboralmente a la Parte contraria, y la Parte responsable no cumpliera con sus obligaciones de defensa establecidas en el presente instrumento.
- B) Que cualquiera de las Partes proporcione información y/o documentación falsa.
- C) Cualquier otra expresamente establecida como causal de rescisión en el presente instrumento.
- D) Que el Usuario incumpla con cualquiera de las disposiciones establecidas en los presentes Términos y Condiciones.



Décima Cuarta. Protección de Datos Personales. Ambas Partes se obligan a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (la “Ley de Datos Personales”), su Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia. Conforme a lo dispuesto en la Ley de Datos Personales y demás Legislación Aplicable, Envios Ok pone a disposición del Usuario su Aviso de Privacidad Integral a través de la siguiente dirección URL: https://envios-ok.com/aviso_privacidad

Todo tratamiento que haga Envios Ok de información y Datos Personales (como dicho término se define en el Aviso de Privacidad de Envios Ok) de los Usuarios se sujetará a lo establecido en su Aviso de Privacidad antes mencionado.

Décima Quinta. Cláusula Antilavado. Ambas Partes manifiestan expresamente que los recursos utilizados para la contratación, y la prestación, de los Servicios que ofrece Envios Ok, son de procedencia lícita. Asimismo, ambas Partes se obligan a no realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita durante la vigencia de los Servicios. Las Partes se obligan a cumplir con las obligaciones que, en su caso, resulten aplicables conforme a la Legislación Aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Décima Sexta. Relaciones Laborales. Las Partes reconocen y aceptan que la naturaleza de la relación establecida entre las Partes en virtud de los Servicio es estricta y esencialmente mercantil, por lo que no existe relación laboral ni de subordinación entre ellas, o entre cualquiera de ellas y los empleados o el personal de la otra; por tanto, cada una de las Partes se obliga a defender, salvaguardar los intereses, y a sacar en paz y a salvo a la otra Parte, ante cualquier juicio o reclamación que llegase a intentar en su contra cualquier persona que le preste servicios y/o que forme parte de su personal, sea propio o subcontratado. Ambas Partes se obligan a cumplir con todas las obligaciones que sean a su cargo derivadas de las relaciones laborales con su respectivo personal, sea propio o subcontratado, y ante terceros, incluyendo autoridades laborales, de seguridad social, administrativas y fiscales.



Décima Séptima. Acuerdo Total. Salvo que exista un acuerdo distinto suscrito por las Partes, lo establecido en los presentes Términos y Condiciones representa su acuerdo único y total en relación con el objeto del mismo, por lo que el Usuario renuncia a cualquier declaración y/o garantía, sea expresa, tácita, implícita, o inferida, que no se encuentre expresamente establecida en estos Términos y Condiciones, de manera que será nula de pleno derecho cualquier negociación, acuerdo, promesa, entendido, u obligación, que derive de cualquier comunicación, publicidad, o contacto con el Usuario, salvo que la obligación se derive de escrito debidamente firmado por algún representante de Envios Ok que cuente con facultades suficientes para obligarse en nombre y representación de Envios Ok.

Décima Octava. Autonomía de Disposiciones. Las Partes convienen en que la nulidad, invalidez, ilegalidad o cualquier vicio en cualquiera de las disposiciones de estos Términos y Condiciones solo afectarán a dicha disposición, por lo tanto, no afectará a las demás disposiciones aquí establecidas, las cuales, conservarán su fuerza vinculante.

Décima Novena. Notificaciones. Las notificaciones y/o avisos que el Usuario haga a Envios Ok deberán efectuarse en días y horas hábiles, y se enviarán por escrito, o cualquier otro medio que acuse o confirme su recibo por el destinatario, al domicilio señalado para tal efecto por Envios Ok, ubicado en: Lago Alberto 442 Torre A 5 Piso Int 503 A, Anáhuac I Sección, CP 11320, Miguel Hidalgo, CDMX.

Por su parte, las notificaciones y/o avisos que Envios Ok deba hacer al Usuario podrán efectuarse, a discreción de Envios Ok: (i) por escrito enviado a la dirección o domicilio que el Usuario haya registrado en el Sistema, incluso tratándose de su domicilio fiscal; o, (ii) por correo electrónico enviado a cualquiera de las direcciones de correo electrónico que el Usuario haya dado de alta o registrado en el Sistema; o, (iii) mediante otros mecanismos electrónicos de autenticación o confirmación que Envios Ok implemente a través del Sistema.



Todas las notificaciones, avisos o comunicaciones que las Partes se dirijan en términos de esta cláusula se entenderán recibidas en la fecha de su entrega, siempre que se cuente con el acuse o confirmación de recibo correspondiente, o bien, cuando en virtud de medios electrónicos pueda verificarse que la notificación correspondiente ha sido entregada o recibida por el Usuario conforme a los términos de la presente cláusula.

Vigésima. Cesión. El Usuario no podrá ceder parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente acuerdo; Envios Ok, por su parte, estará autorizada para ceder en cualquier momento los derechos u obligaciones derivados del mismo, en cuyo caso bastará que le notifique al Usuario sobre dicha cesión.

Vigésima Primera. Resolución amistosa de controversias. Previo a cualquier acción o reclamación legal del Usuario en contra de Envios Ok, el Usuario deberá, en un plazo de, cuando menos, 30 (Treinta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya suscitado la controversia de que se trate, permitir el establecimiento, y participar de buena fe, de negociaciones y comunicación con Envios Ok tendientes a la resolución amistosa de la controversia suscitada. En caso de que, derivado de las negociaciones referidas en el presente párrafo, las Partes lleguen a un acuerdo satisfactorio para ambos respecto de la resolución de la controversia suscitada, el Usuario y Envios Ok deberán, a través de sus representantes legales, celebrar un convenio de finiquito y liberación amplia de responsabilidad, el cual podrá, a coste de la Parte interesada, ser formalizado ante Fedatario Público, en cuyo caso, ambas Partes se comprometen a acudir a la firma de las escrituras correspondientes que se deban otorgar ante el Fedatario Público que, de común acuerdo entre las Partes, se elija.



Vigésima Segunda. Legislación y Jurisdicción Aplicable. Las Partes se someten expresamente a la competencia de los tribunales competentes de la ciudad de Mexico, así como a la legislación federal aplicable en los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de cualquier controversia o interpretación de los presentes Términos y Condiciones, renunciando expresamente a la jurisdicción o competencia que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio, actual o futuro, o cualquier causa generadora de competencia.